

Datei: 06_email_akteneinsicht_und_rueckfragen.eml

Von	"RA Dr. Miriam Kelter" <kanzlei@example.invalid>
An	dezernat@example.invalid
Datum	Thu, 02 Jul 2026 09:42:00 +0000
Betreff	Akteneinsicht und Rückfragen - Staatsanwaltschaft Mainz, 3 Js 3081/26

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Sache Staatsanwaltschaft Mainz, 3 Js 3081/26 bitte ich um vollständige Akteneinsicht einschließlich aller digitalen Originaldateien, Metadaten, Vermerke über Sicherstellung und Nachlieferungen.

Für die laufende Bearbeitung sind derzeit besonders wichtig:

- vollständige Beweismitteldateien ohne Vorsortierung,
- Nachweise zur Belehrung und zur Sicherungskette,
- alle noch ausstehenden Gutachten oder Plattform- beziehungsweise Providerantworten,
- Termin- und Friststand mit Zustellnachweisen.

Der nächste beabsichtigte Arbeitsschritt lautet:

Nebenklageanschluss, Schutzanträge, behutsame Vorbereitung der Vernehmung und Antrag auf Sicherung der Original-Sprachnachrichten samt Metadaten.

Mit freundlichen Grüßen

RA Dr. Miriam Kelter

Datum;Ereignis;Friststatus;Bearbeitungsvermerk		
31.03.2026;gemeinsamer Besuch einer privaten Geburtstagsfeier;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
01.04.2026;erste Nachricht der Geschädigten an Freundin mit Schilderung;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
03.04.2026;ärztliche Untersuchung und psychosoziale Beratung;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
14.04.2026;polizeiliche Vernehmung der Geschädigten;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
22.05.2026;Beschuldigtenvernehmung über Verteidigung abgelehnt;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
09.09.2026;"Hauptverhandlung noch nicht terminiert; Schutzanträge vorzubereiten";sofort prüfen;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
laufend;Akteneinsicht und Nachlieferungen;offen;jede neue Datei mit Blattzahl und Beweisrichtung erfassen		

Tabellenblatt: Beweismittel

Beweismittel	Quelle	Belastender Kern	Entlastender Ansatz	Arbeitsauftrag
Sprachnachrichten Amira	Transkript 01.04.2026	frühe Belastungsschilderung	emotional und fragmentarisch	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
ärztlicher Bericht	Universitätsmedizin Mainz	Belastungsreaktion dokumentiert	keine eindeutigen Verletzungen	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Chatverlauf	WhatsApp März bis April	Abbruch nach Vorfall	vorher freundlicher Kontakt	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Gastgeberin Paula M.	Zeugin	sah Leonie später weinen	Vorfall selbst nicht gesehen	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Einlassungsankündigung	Verteidigung Reimers	bestreitet fehlendes Einverständnis	keine eigene Detailversion	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren

Tabellenblatt: Verfahrenslinien

Linie	Nutzen	Risiko	Nächster Schritt
Einlassungsoption	kann Strafzumessung und Einstellung fördern	öffnet Angriffsflächen bei unklarer Beweislage	erst nach Akteneinsicht final entscheiden
Beweisantrag	zwingt Gericht zu Tatsachenkern	bei Ausforschung schwach	konkret mit Beweistatsache formulieren
Verständigung oder Einstellung	schnelle Erledigung möglich	Nebenfolgen und Einziehung beachten	Auflagenhöhe und Schuldanerkenntnis trennen
Schutz- oder Haftfrage	sofortige praktische Wirkung	Beweismaß und Fristen streng	Beschluss und Aktenlage synchronisieren

Mandatsnotiz Erstgespräch

Landgericht Mainz, Jugend- und Schutzkammer 3 | Staatsanwaltschaft Mainz, 3 Js 3081/26

Mandatsziel

Leonie Hartmann, Geschädigte und Nebenklageinteressentin benötigt eine schnelle, aber belastbare Einordnung der Lage. Der erste Schritt ist kein Rundumschlag, sondern die Sicherung der fristkritischen Punkte, die Trennung der Rollen und die Entscheidung, ob geschwiegen, vorgetragen oder ein Antrag gestellt wird.

Sofortfragen

Welche Frist läuft tatsächlich und wodurch wurde sie ausgelöst?

Welche Originaldaten fehlen noch und wer besitzt sie?

Welche Einlassung ist bereits aktenkundig oder faktisch erfolgt?

Welche Nebenfolge droht sofort praktisch zu wirken?

Nebenklageanschluss, Schutzanträge, behutsame Vorbereitung der Vernehmung und Antrag auf Sicherung der Original-Sprachnachrichten samt Metadaten.

Beteiligte

Punkt	Inhalt
Beschuldigte oder betroffene Person	David Reimers
Mandatsbezug	Leonie Hartmann, Geschädigte und Nebenklageinteressentin
Gericht	Landgericht Mainz, Jugend- und Schutzkammer 3
Staatsanwaltschaft	Staatsanwaltschaft Mainz, 3 Js 3081/26
Verteidigung oder Vertretung	RA Dr. Miriam Kelter, Mainz

Sachverhalt und Chronologie

Landgericht Mainz, Jugend- und Schutzkammer 3 | Staatsanwaltschaft Mainz, 3 Js 3081/26

Arbeitsfassung Sachverhalt

Leonie Hartmann schildert einen nicht einvernehmlichen Übergriff nach einer Feier in der Wohnung einer gemeinsamen Bekannten. Sie berichtet, sie habe mehrmals ausdrücklich Nein gesagt und die Wohnung später weinend verlassen. Der Beschuldigte David Reimers behauptet über seinen Verteidiger, es habe einvernehmliche Annäherungen gegeben und die Situation sei nach einem Streit über eine frühere Beziehung umgedeutet worden.

Unmittelbar nach dem Vorfall schrieb Leonie ihrer Freundin Amira mehrere Sprachnachrichten. Diese liegen als Transkript vor. Medizinische Spuren sind unspezifisch; der ärztliche Bericht dokumentiert Belastungssymptome, aber keine eindeutigen Verletzungen. Der Chatverlauf der Wochen zuvor enthält freundliche, teilweise flirtende Nachrichten, nach dem Vorfall aber einen abrupten Abbruch.

Die Akte verlangt besonders präzise, schonende und ergebnisoffene Arbeit: Aussageentstehung, Aussagekonstanz, Belastungsmotive, Schutzrechte, Beweisaufnahme und mögliche sachverständige Unterstützung müssen getrennt werden. Keine Aktennotiz enthält eine Vorentscheidung über Glaubhaftigkeit.

Zeitachse

Noch offene Widersprüche

Welche Aussage ist unmittelbare Wahrnehmung und welche nur Schlussfolgerung?

Ist der technische Befund zeitlich eindeutig der behaupteten Handlung zuzuordnen?

Gibt es alternative, aktenkundige Erklärungen für das belastende Indiz?

Sind Frist und Zustellung dokumentiert oder nur mündlich mitgeteilt?

Spalte 1	Spalte 2
31.03.2026	gemeinsamer Besuch einer privaten Geburtstagsfeier
01.04.2026	erste Nachricht der Geschädigten an Freundin mit Schilderung
03.04.2026	ärztliche Untersuchung und psychosoziale Beratung
14.04.2026	polizeiliche Vernehmung der Geschädigten
22.05.2026	Beschuldigtenvernehmung über Verteidigung abgelehnt
09.09.2026	Hauptverhandlung noch nicht terminiert; Schutzanträge vorzubereiten

Ermittlungsakte Auszüge und Beweislage

Landgericht Mainz, Jugend- und Schutzkammer 3 | Staatsanwaltschaft Mainz, 3 Js 3081/26

Aktenauszug

Staatsanwaltschaft Mainz, 3 Js 3081/26 führt die Sache derzeit mit Schwerpunkt auf: sexueller Übergriff nach Paragraph 177 StGB; Aussage-gegen-Aussage-Konstellation; Nebenklage- und psychosoziale Prozessbegleitungsfragen.

Die Ermittlungsakte enthält bereits mehrere belastende Indizien, aber bei einzelnen Beweismitteln fehlen Rohdaten, Sicherungsvermerke oder Anschlussvernehmungen.

Für eine gerichtsfeste Bearbeitung müssen Blattstellen, Dateiherkunft und Beweisrichtung nachgetragen werden. Jede spätere Stellungnahme sollte sichtbar machen, was bewiesen ist, was nur behauptet wird und was noch aufgeklärt werden muss.

Beweismittelübersicht

Normanker

Paragraph 177 StGB

Paragraph 395 StPO

Paragraph 406g StPO

Paragraph 247 StPO

Paragraph 244 StPO

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Sprachnachrichten Amira	Transkript 01.04.2026	frühe Belastungsschilderung	emotional und fragmentarisch
ärztlicher Bericht	Universitätsmedizin Mainz	Belastungsreaktion dokumentiert	keine eindeutigen Verletzungen
Chatverlauf	WhatsApp März bis April	Abbruch nach Vorfall	vorher freundlicher Kontakt
Gastgeberin Paula M.	Zeugin	sah Leonie später weinen	Vorfall selbst nicht gesehen
Einlassungsankündigung	Verteidigung Reimers	bestreitet fehlendes Einverständnis	keine eigene Detailversion

Rechtliche Arbeitsnotiz

Landgericht Mainz, Jugend- und Schutzkammer 3 | Staatsanwaltschaft Mainz, 3 Js 3081/26

Rechtlicher Einstieg

Die Prüfung beginnt mit der Verfahrensrolle und dem konkreten Arbeitsprodukt: Haft, Einstellung, Schutzantrag, Anklageprüfung, Hauptverhandlung oder Rechtsmittel.

Danach werden Tatbestandsmerkmale, subjektiver Tatbestand und Beweisbarkeit getrennt. Eine plausible Verteidigungslinie ersetzt keinen Beweiswertvergleich; eine plausible Anklagehypothese ersetzt keine Lückenanalyse.

Normanker: Paragraf 177 StGB, Paragraf 395 StPO, Paragraf 406g StPO, Paragraf 247 StPO, Paragraf 244 StPO.

Arbeitsmatrix

Tatbestandsmerkmal: Welche konkrete Tatsache trägt es?

Beweismittel: Ist es original, vollständig, verwertbar und in sich konstant?

Gegenposition: Welches alternative Geschehen ist aktenkundig und nicht nur spekulativ?

Risiko: Welche Nebenfolge droht unabhängig vom Ausgang der Hauptsache?

Output: konkreter Antrag oder konkreter Entwurf, keine bloße Rechtsmeinung.

Nächster Schritt

Nebenklageanschluss, Schutzanträge, behutsame Vorbereitung der Vernehmung und Antrag auf Sicherung der Original-Sprachnachrichten samt Metadaten.

Entwurf nächster Verfahrensschritt

Landgericht Mainz, Jugend- und Schutzkammer 3 | Staatsanwaltschaft Mainz, 3 Js 3081/26

Entwurfsziel

Nebenklageanschluss, Schutzanträge, behutsame Vorbereitung der Vernehmung und Antrag auf Sicherung der Original-Sprachnachrichten samt Metadaten.

Textbaustein

In der Sache Staatsanwaltschaft Mainz, 3 Js 3081/26 beantragen wir zunächst, die nachfolgend bezeichneten Unterlagen vollständig und in Originalqualität zur Akte zu nehmen beziehungsweise der Verteidigung zugänglich zu machen.

Die bisherige Aktenlage lässt eine abschließende Stellungnahme noch nicht zu, weil zentrale Beweismittel entweder nur zusammengefasst wiedergegeben oder technisch nicht nachvollziehbar dokumentiert sind.

Sobald die Nachlieferungen vorliegen, wird eine geordnete Stellungnahme nach Tatsachenkern, Beweiswert, rechtlicher Einordnung und Verfahrensziel eingereicht.

Konkrete Anträge und Bitten

Übersendung aller digitalen Originaldateien mit Metadaten und Sicherungsvermerken.

Mitteilung sämtlicher Zustelldaten, Ladungsdaten und noch offener Fristen.

Benennung ausstehender Gutachten und geplanter Vernehmungen.

Gelegenheit zur ergänzenden Stellungnahme nach vollständiger Akteneinsicht.

Taktischer Hinweis

Der Entwurf ist bewusst kurz gehalten. Er sichert den nächsten Schritt, ohne eine Sachversion festzuschreiben, die später nach Akteneinsicht korrigiert werden müsste.

Datei

PDF-Anhang: 09_originalanlage_behoerdenvermerk.pdf

Psychosoziale Beratungsstelle Mainz - Kontaktvermerk

Staatsanwaltschaft Mainz, 3 Js 3081/26

Erstkontakt 03.04.2026, 15:20 Uhr. Ratsuchende Leonie Hartmann erscheint mit Freundin Amira Said.

Ratsuchende berichtet über starken Schlafmangel, Übelkeit und Angst vor zufälliger Begegnung mit David Reimers. Sie möchte Anzeige erstatten, hat aber Sorge vor Befragung im Freundeskreis.

Besprochen: psychosoziale Prozessbegleitung, ärztliche Dokumentation, Schutz der Wohnanschrift, Begleitung zur polizeilichen Vernehmung.

Beraterin enthält sich jeder rechtlichen Bewertung und dokumentiert nur die mitgeteilten Belastungen und Wünsche der Ratsuchenden.

Feld	Eintrag
Bearbeiter	Staatsanwaltschaft Mainz
Bezug	Aussage-gegen-Aussage-Verfahren Mainz
Nächster Schritt	Nebenklageanschluss, Schutzanträge, behutsame Vorbereitung der Vernehmung und An